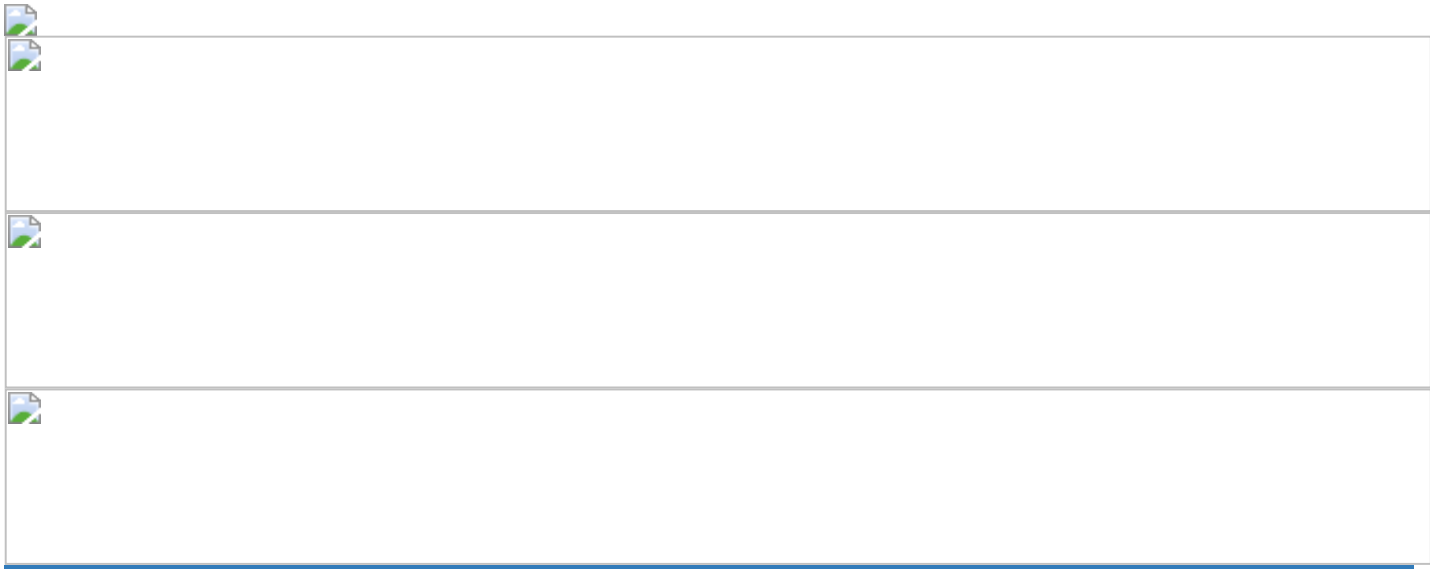


Дело № 1-770/2021

Номер дела: **1-770/2021**

УИН: **41RS0001-01-2021-009684-22**

Дата начала: **06.09.2021**

Дата рассмотрения: **30.09.2021**

Суд: **Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатский края**

Судья: **Тимошенко Лариса Владимировна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Семенчекно К.В.		
ПРОКУРОР	Хачатурян Т.М.		
ПРОКУРОР	Кравченко А.Н.		
	Делов Алексей Эдуардович	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			06.09.2021
Передача материалов дела судье			07.09.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		08.09.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		15.09.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		30.09.2021
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		30.09.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			21.10.2021
Дело оформлено			22.11.2021

Приговоры

Дело № 1-770/2021

Следственный № 12101300001000430

УИД № 41RS0001-01-2021-009684-22

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Петропавловск-Камчатский 30 сентября 2021 года

Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края в составе:

председательствующего судьи Тимошенко Л.В.,

при секретаре Хахалиной А.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г.Петропавловска-Камчатского Хачатурян Т.М., Кравченко А.Н.,

потерпевшей Поземиной А.В.,

подсудимого Делова А.Э.,

защитника – адвоката Семенченко К.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассматривая в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Делова Алексея Эдуардовича, родившегося <данные изъяты> ранее судимого:

- 24 июля 2015 года Елизовским районным судом Камчатского края по п.«а» ч.3 ст.158 (4 эпизода), ч.1 ст.139 (2 эпизода), п.п.«а», «б» ч.2 ст.158 (2 эпизода), п.«а» ч.2 ст.166 УК РФ с применением ст.70 УК РФ (с учётом приговоров от 26 февраля, 27 мая 2015 года и 23 июля 2014 года, судимости по которым погашены) к лишению свободы на срок 2 года 10 месяцев; на основании ч.5 ст.69 УК РФ присоединён приговор от 5 апреля 2016 года, судимость по которому погашена; освобожден по отбытии наказания 1 декабря 2017 года;

- 18 февраля 2020 года мировым судьёй судебного участка № 12 Петропавловск-Камчатского судебного района по ч.1 ст.158 УК РФ к лишению свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года;

а также осуждённого:

- 10 июня 2021 года по ч.1 ст.314.1 УК РФ с применением ч.4 ст.74, 70 УК РФ (с учётом приговора от 18 февраля 2020 года и апелляционного постановления от 3 августа 2021 года) к 2 годам лишения свободы, за преступление, совершённое 15 апреля 2020 года,

содержащегося под стражей по данному делу с 18 мая 2021 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных, п.«в» ч.3 ст.158, п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Делов совершил две кражи, то есть тайные хищения имущества ФИО3 в крупном размере и ФИО9 в г.Петропавловске-Камчатском при следующих обстоятельствах.

Делов, находясь в <адрес> в г.Петропавловске-Камчатском, реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное противоправное, безвозмездное изъятие чужого имущества и незаконное обращение его в свою пользу, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, действуя тайно, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время, воспользовавшись тем, что находится один, то есть за его преступными действиями никто не наблюдает, похитил из шкатулки принадлежащие ФИО21 ювелирные изделия, а именно:

- колье (цепочку) «Клеопатра» из золота 583 пробы, весом 15,8 грамм, стоимостью 43 150 рублей 90 копеек,

- цепочку панцирного плетения из золота 585 пробы, весом 4 грамма, стоимостью 10 947 рублей 28 копеек,

- цепочку плетения «двойной ромб» из золота 585 пробы, весом 2 грамма, стоимостью 5 473 рубля 64 копейки,

- колье (цепочку) из золота 583 пробы, весом 32 грамма, стоимостью 87 394 рубля 24 копейки,

- кольцо в виде сердечка из золота 585 пробы, весом 3 грамма, стоимостью 8 210 рублей 46 копеек,

- кольцо с рубином из золота 585 пробы, весом 4 грамма, стоимостью 10 947 рублей 28 копеек,

- кольцо в виде молнии с алмазными насечками из золота 585 пробы, весом 2 грамма, стоимостью 5 473 рубля 64 копейки,

- серьги в виде «капелек» и инкрустированных россыпью бриллиантов из золота 583 пробы, общим весом 5,45 грамм, стоимостью 16 420 рублей 92 копейки,

- серьги с изумрудами из золота 585 пробы, общим весом 2,5 грамма, стоимостью 6 842 рубля 5 копеек,

- серьги в виде «гвоздиков» из золота 585 пробы, весом 1 грамм, стоимостью 2 736 рублей 82 копейки,

- цепочку плетения «сингапур» из золота 585 пробы, весом 1 грамм, стоимостью 2 736 рублей 82 копейки,

- браслет плетения «ручеёк» из золота 585 пробы, весом 3 грамма, стоимостью 8 210 рублей 46 копеек,

- браслет плетения «ёлка» с изумрудами и бриллиантами из золота 583 пробы, весом 17,43 грамма, стоимостью 47 602 рубля 55 копеек,

- серьги с фианитами из золота 585 пробы, весом 3,48 грамма, стоимостью 9 524 рубля 13 копеек.

После чего Делов распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО21 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 265 671 рубль 19 копеек.

Кроме того, Делов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 30 минут до 18 часов 28 минут, находясь в <адрес>.23 по <адрес> в г.Петропавловске-Камчатском, реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное противоправное, безвозмездное изъятие чужого имущества и незаконное обращение его в свою пользу, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-

опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику, и желая их наступления, действуя тайно, из корыстных побуждений, воспользовавшись тем, что находившийся там же ФИО11 спит, а Поземина покинула квартиру, то есть, зная, что за его преступными действиями никто не наблюдает, похитил из стеклянного стакана на левой полке компьютерного стола браслет штампованного плетения из золота 585 пробы, весом 3,1 грамма, стоимостью 8 651 рубль 91 копейка, после чего с места совершения преступления с похищенным имуществом скрылся, распорядившись им по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО23 материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый Делов вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ, подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым в январе 2021 года он познакомился с ФИО12, к которой приходил в гости в <адрес> во время отсутствия проживающей там же матери ФИО3 ФИО12 показала ему шкатулку, в которой ФИО3 хранила свои ювелирные украшения. ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время он из вышеуказанной шкатулки похитил ювелирные изделия, которые впоследствии по своему паспорту сдавал в ломбард «Золотой Полуостров», расположенный по <адрес>, получав за это денежные средства. Точный перечень ювелирных изделий и их вес указать затруднился, но точно среди них имелись колье (цепочка) «Клеопатра», три цепочки, колье (цепочка), три кольца, серьги, три браслета.

Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ по приглашению ФИО25 стал проживать у них дома в <адрес> по <адрес>, где видел как последняя положила золотой браслет в стакан на компьютерном столе. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 30 минут, дождавшись когда ФИО24 выйдет из квартиры и убедившись, что спящий Воловик не наблюдает за его преступными действиями, похитил вышеуказанный браслет, после чего отправился в вышеуказанный ломбард «Золотой полуостров», где, предъявив свой паспорт, продал похищенный им браслет за 7 130 рублей.

С суммами причинённого им ущерба согласился, при просмотре записи камеры видеонаблюдения из ломбарда, пояснил, что в молодом человеке узнал себя (т.1 л.д.239-242, т.2 л.д. 5-7, 12-16, 21-27, 34-39).

В ходе проверки показаний на месте совершения преступления Делов показал и рассказал об обстоятельствах совершённого им хищения имущества ФИО26 (т.1 л.д.244-249).

Помимо признания подсудимым своей вины, его виновность в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

По факту хищения имущества ФИО3:

Согласно оглашёнными в судебном заседании показаниям потерпевшей ФИО3, у неё в собственности имелись ювелирные изделия, хранившиеся в шкатулке, о чём знала её дочь ФИО12, которая с января 2021 года встречалась с Деловым, и он неоднократно по приглашению дочери приходил к ним в квартиру как в её присутствии так в её отсутствие. ДД.ММ.ГГГГ она обнаружила пропажу двух цепочек из золота 585 пробы, плетения двойной ромб и панцирного, стала расспрашивать дочь, которая сказала, что в гостях находилась подруга ФИО27 и Делов. Она предположила, что переложила цепочки в другое место, и после этого сохранность ювелирных изделий не проверяла. ДД.ММ.ГГГГ дочь сообщила, что Делов похитил у другой девушки ювелирные украшения, и ДД.ММ.ГГГГ, проверив шкатулку, она обнаружила, что из неё похищены ювелирные украшения, о чём сообщила в полицию.

Ознакомившись с заключением эксперта ИП ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому средняя рыночная стоимость всех похищенных у неё Деловым золотых ювелирных украшений и, соответственно, причинённый ей ущерб, составляли 265 671 рубль 19 копеек, пояснила, что со стоимостью каждого объекта и с общей суммой украшений

согласна. ДД.ММ.ГГГГ матерью Делова – ФИО13 ей частично возмещён причинённый материальный ущерб в сумме 80 000 рублей (т.1 л.д.125-131,137-140).

Допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель ФИО12 пояснила, что с января 2021 года стала общаться с Деловым, который приходил к ней в гости, в том числе трижды в отсутствие матери ФИО3 23 марта, 14 и ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ мама обнаружила пропажу двух золотых цепочек из числа её ювелирных изделий, хранившихся в шкатулке, о чём стала её расспрашивать. Она пояснила, что в квартире находились Делов и ФИО29. После этого наличие и сохранность ювелирных украшений ни она, ни мама не проверяли. ДД.ММ.ГГГГ от своей подруги ФИО31, в квартире которой в тот момент проживал Делов, она узнала, что у той были похищены ювелирные украшения, и что в хищении ФИО30 подозревает Делова, в связи с чем попросила маму проверить украшения в шкатулке. ДД.ММ.ГГГГ мама обнаружила хищение ювелирных украшений, в связи с чем обратилась с заявлением в полицию

(т.1 л.д.177-182).

В ходе допроса в качестве свидетеля на стадии предварительного расследования свидетель ФИО14 показала, что слов подруги ФИО12 знает, что во время отсутствия дома её мамы несколько раз в конце марта и в апреле 2021 года приглашала к себе в гости в квартиру Делова. 24 марта ФИО12 пригласила её к себе, где также находился Делов, вместе с которым они ушли около 15 часов. В дальнейшем ей стало известно, что, находясь у ФИО21 в квартире, Делов совершил хищение ювелирных изделий, принадлежащих её маме, которые впоследствии продал в ломбард (т.1 л.д.184-187).

Из оглашённых показаний свидетеля ФИО16 следует, что он работает в качестве мастера-ювелира в мастерской по <адрес>, к нему обращаются граждане для продажи золота, стоимость которого он оценивает по состоянию на момент приобретения в зависимости от курса Центрального банка РФ. При продаже в мастерскую украшения, он делает копию с паспорта продавца, на которой указывается дата сделки, наименование, краткое описание изделия, проба и вес в граммах. Так, Делов ДД.ММ.ГГГГ продал в мастерской цепочку (колье) из золота 585 пробы, весом 15,8 грамма, за которую он заплатил 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - лом золота 583 пробы, весом 5,45 грамма, что именно он указать не смог, на сумму 10 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – браслет из золота 585 пробы, весом 17,43 грамма, плетением «ёлка» на сумму 38 346 рублей, серьги из золота 585 пробы, весом 3,48 грамма, стоимостью 6 200 рублей. При сдаче изделий, Делов пояснил, что они принадлежат бывшей жене (т.1 л.д.197-200).

Согласно заключению эксперта ИП ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ № средняя рыночная стоимость всех золотых ювелирных изделий на период март-апрель 2021 года составляла 265 671 рубль 19 копеек, из которых: золотое колье (цепочка) из золота 583 пробы, весом 32 грамма - 87 394 рубля 24 копейки, колье (цепочка) «Клеопатра» из золота 583 пробы, весом 15,8 грамм - 43 150 рублей 90 копеек, кольцо в виде сердечка из золота 585 пробы, весом 3 грамма - 8 210 рублей 46 копеек, кольцо с рубином из золота 585 пробы, весом 4 грамма - 10 947 рублей 28 копеек, кольцо в виде молнии из золота 585 пробы, весом 2 грамма - 5 473 рубля 64 копейки, серьги в виде «капелек» из золота 583 пробы, общим весом 5,45 грамм - 16 420 рублей 92 копейки, серьги с изумрудами из золота 585 пробы, общим весом 2,5 грамма - 6 842 рубля 05 копеек, серьги с фианитами из золота 585 пробы, общим весом 3,48 грамма - 9 524 рубля 13 копеек, серьги в виде «гвоздиков» из золота 585 пробы, общим весом 1 грамм - 2 736 рублей 82 копейки, цепочка панцирного плетения из золота 585 пробы, весом 4 грамма - 10 947 рублей 28 копеек, цепочка плетения «двойной ромб» из золота 585 пробы, весом 2 грамма - 5 473 рубля 64 копейки, цепочка плетения «Сингапур» из золота 585 пробы, весом 1 грамм - 2 736 рублей 82 копейки, браслет плетения «ёлка» с изумрудами и бриллиантами из золота 583 пробы, весом 17,43 грамма - 47 602 рубля 55 копеек, браслет плетения «ручеёк» из золота 585 пробы, весом 3 грамма - 8 210 рублей 46 копеек (т.2 л.д.147-161).

Допрошенный эксперт ФИО15 разъяснил порядок и методику определения стоимости ювелирных изделий при даче заключения от 3 августа № (т.2 л.д.163-164).

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - <адрес> установлено место совершения преступления (т.1 л.д.88-93).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО3 изъята шкатулка, из которой Делов похитил принадлежащее ей имущество, которая осмотрена (т.2 л.д.83-85, 86-88).

В ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО33 изъяты три копии страниц паспорта гражданина РФ на имя Делова, содержащие сведения о продаже последним ювелирных изделий 25 марта, 14 и ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.94-98).

Копии паспорта на имя Делова осмотрены ДД.ММ.ГГГГ с участием Делова, в ходе осмотра установлено, что на них имеются сведения о продаже им: ДД.ММ.ГГГГ цепи 585 пробы, весом 15,8 грамм, стоимостью 35 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ золота лом 583 пробы, весом 5,45 грамм, стоимостью 10 900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ золотого браслета, весом 17,43 грамм, стоимостью 38 346 рублей; золотых серёг, весом 3,48 грамм, стоимостью 6 200 рублей (т.2 л.д.99-109).

По факту хищения имущества ФИО9:

Согласно оглашённым показаниям потерпевшей ФИО34, подтверждённым ею в судебном заседании, с ДД.ММ.ГГГГ с ней и её сожителем ФИО35 стал проживать Делов. У неё в собственности имелся браслет штампованного плетения из золота 585 пробы, весом 3,1 грамма, который хранился в стеклянном стакане на полке компьютерного стола в комнате. ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 30 минут она видела, как Делов подозрительно находился около компьютерного стола, ФИО36 спал, а она вышла из квартиры покурить. Когда она вернулась обратно, то в дверях столкнулась с Деловым, который сообщил ей, что ему нужно срочно уехать. ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО37 обнаружили, что в стеклянном стакане отсутствует золотой браслет, в чём она стала подозревать Делова и обратилась в полицию.

Ознакомившись с заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ №, согласилась с оценкой браслета в 8 651 рубль 91 копейка, что ввиду сложного материального положения является для неё значительным материальным ущербом, ДД.ММ.ГГГГ матерью Делова ей возмещён причинённый им материальный ущерб в сумме 9 000 рублей, в связи с чем претензий к нему не имеет (т.1 л.д.105-110, 118-120).

Допрошенный в ходе предварительного следствия свидетель ФИО11 дал аналогичные потерпевшей ФИО38 показания относительно обстоятельств хищения принадлежащего ей золотого браслета (т.1 л.д.171-176).

В ходе допроса в качестве свидетеля на стадии предварительного расследования свидетель ФИО16, показал, что работает в качестве мастера-ювелира в мастерской по <адрес>, оборудованной камерами видеонаблюдения. Периодически к нему обращаются граждане для продажи золота, стоимость которого он оценивает по состоянию на момент приобретения в зависимости от курса Центрального банка РФ. При продаже в мастерскую украшения, он делает копию с паспорта продавца, на которой указывается дата сделки, наименование, краткое описание изделия, проба и вес в граммах. Так, Делов ДД.ММ.ГГГГ продал браслет штампованного плетения из золота 585 пробы, весом 3,1 грамма, который он оценил в 7 130 рублей, снял копию с паспорта Делова, указав на ней дату сделки, характеристики изделия. Указанный факт был заснят на камеру видеонаблюдения, запись с которой была изъята сотрудниками полиции (т.1 л.д.197-200).

Из показаний свидетеля ФИО17 в ходе предварительного расследования, её дочь ФИО39 проживает с сожителем ФИО40. Со слов дочери ей известно, что золотой браслет 585 пробы, весом 3,1 грамма, штампованного плетения был похищен Деловым, который временно проживал вместе с ними (т.1 л.д.193-196).

Согласно заключению эксперта ИП ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ № средняя рыночная стоимость браслета штампованного плетения из золота 585 пробы, весом 3,1 грамма, по состоянию цен на май 2021 года составляла 8 651 рубль 91 копейка (т.2 л.д.147-161).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ - <адрес>, установлено место совершения преступления, изъяты следы пальцев рук, которые согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № оставлены пальцем левой руки и мизинцем левой руки Делова, впоследствии осмотрены (т.1 л.д.44-52, т.2 л.д.99-109, 129-134).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО42 изъята копия страницы паспорта гражданина РФ на имя Делова, содержащая сведения о продаже последним ДД.ММ.ГГГГ браслета, которая впоследствии осмотрена (т.2 л.д.94-98, 99-109).

В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - помещения ломбарда «Золотой полуостров» по <адрес>, где Делов продал похищенный им у ФИО44 браслет, изъят DVD-R диск с двумя видеофайлами от ДД.ММ.ГГГГ, при осмотре которого ДД.ММ.ГГГГ участвующий Делов пояснил, что в молодом человеке узнал себя по внешнему виду и одежде, на видео изображено, как ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 28 минут он предоставил сотруднику ломбарда браслет, похищенный им ДД.ММ.ГГГГ у ФИО45, в 18 часов 29 минут он предоставил сотруднику свой паспорт и в 18 часов 30 минут получил от сотрудника за браслет 7 130 рублей, после чего ушёл (т.1 л.д.63-68, т.2 л.д. 60-66).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО43 изъят стеклянный стакан в пластиковом подстаканнике, из которого было совершено хищение принадлежащего ей золотого браслета, и который впоследствии осмотрен (т.2 л.д.70-72, 73-76).

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что вина Делова Алексея Эдуардовича в совершении преступлений при вышеизложенных обстоятельствах полностью доказана и квалифицирует его действия:

- по п.«в» ч.3 ст.158 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО21) – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере;

- по ч.1 ст.158 УК РФ (по факту хищения имущества ФИО46) – кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

Квалифицируя действия подсудимого Делова как кражи, суд учитывает конкретные обстоятельства дела, совершение им активных действий, направленных на тайное хищение имущества, принадлежащего ФИО21 и ФИО47.

Так, под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

По смыслу уголовного закона как тайное хищение чужого имущества квалифицируются действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии, но незаметно для них.

Определяя размер похищенного имущества в каждом случае хищения, суд исходит из его фактической стоимости на момент совершения преступления, подтверждённой как показаниями потерпевших, так и заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № о стоимости данного имущества на момент совершения преступления.

Вместе с тем, по факту хищения имущества ФИО48 суд квалифицирует действия Делова по ч.1 ст.158 УК РФ, исключив из объёма предъявленного обвинения квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба», поскольку, несмотря на стоимость похищенного браслета, составляющую 8 651 рубль 91 копейку, и материальное положение ФИО49, кражей ювелирного изделия невозможно поставить потерпевшую в тяжёлое материальное положение, в соответствии с которым ущерб от хищения должен признаваться значительным. Таких обстоятельств судом не установлено, с учётом сведени й о наличии работы у сожителя.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» в части хищения имущества ФИО21 полностью нашёл своё подтверждение, поскольку экспертным заключением средняя рыночная стоимость имущества, похищенного Деловым, составила 265 671 рубль 19 копеек, что как превышающая стоимость в двести пятьдесят тысяч рублей согласно п.4 Примечания к ст.158 УК РФ составляет крупный размер.

Время, место и способ совершения преступлений достоверно установлены в судебном заседании и под сомнение сторонами не ставятся.

Вывод суда о виновности подсудимого в совершении двух краж имущества основан как на показаниях самого Делова, потерпевших ФИО21 и ФИО50, свидетелей ФИО12, ФИО51, ФИО52, ФИО17, ФИО53, сведениях, отражённых в протоколах осмотра места происшествия, проверки показаний на месте, видеозаписи, заключении эксперта и его допросе и иных доказательствах, которые согласуются между собой, подтверждаются материалами уголовного дела.

Оснований сомневаться в достоверности показаний потерпевших и свидетелей у суда не имеется, так как они последовательны, дополняют друг друга и согласуются с другими доказательствами по делу.

Все приведённые судом доказательства по делу получены в соответствии с правилами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достоверными, и в своей совокупности достаточными для признания подсудимого виновным в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах.

Исследованием данных о личности подсудимого установлено следующее.

Согласно требованию ИЦ УМВД России по Камчатскому краю и ГИАЦ МВД России Делов судим (т.2 л.д.214-217, 218-220).

По месту жительства заявлений от соседей не поступало, состоял на учёте как находящийся под административным надзором, склонен к совершению преступлений и правонарушений, привлекался к административной ответственности (т.3 л.д.94).

По месту отбывания наказания в период с 2015 по 2017 год в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю был трудоустроен, привлекался к дисциплинарной ответственности, имел поощрения, состоял на профилактическом учёте как склонный к побегу, обучался в ПУ, на беседы воспитательного характера не реагировал, с представителями администрации вёл себя вежливо и корректно (т.3 л.д.104-105).

Согласно характеристике УМВД России по г.Петропавловску-Камчатскому за время установленного административного надзора характеризуется отрицательно, неоднократно допускал нарушения установленных ограничений, за что привлекался к административной ответственности, устанавливались дополнительные ограничения, склонен к совершению повторных преступлений, административных правонарушений (т.3 л.д.107-108).

За время обучения в средней школе № материал усваивал удовлетворительно, к учёбе относился поверхностно, ленив, самодисциплина не развита, инфантильный, ведомый, легко подчиняется плохому влиянию других людей, склонен ко лжи и воровству (т.3 л.д.112).

Соседями по месту жительства, а также матерью ФИО13 и сестрой ФИО18 характеризуется положительно, жалоб и нареканий от соседей не поступало, общественный порядок не нарушал, коммуникабельный, вежливый, всегда проявляет уважение, доброжелательность, трудолюбие и отзывчивость по отношению к соседям, в конфликтных ситуациях с соседями, употреблении алкогольных напитков, рукоприкладстве, агрессивном поведении по отношению к близким или к другим лицам не замечен (т.1 л.д. 141-144, 148, 165-168).

Согласно заключению комиссии экспертов от ДД.ММ.ГГГГ № Делов каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием

психики не страдает и не страдал таковым ранее, в том числе на момент инкриминируемых ему в вину деяний, мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (т.2 л.д.139-140).

Принимая во внимание указанное заключение экспертов, а также учитывая отсутствие в материалах уголовного дела данных, свидетельствующих о наличии у подсудимого каких-либо заболеваний психики, суд считает его способным нести уголовную ответственность за совершенные преступления.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по всем эпизодам преступной деятельности суд признаёт полное признание вины и раскаяние в содеянном, а также объяснения, данные им до возбуждения уголовного дела, в которых он подробно поясняет об обстоятельствах совершения преступлений, и последующее признание вины в ходе предварительного следствия и в суде, расценивает как активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, что учитывает как смягчающее наказание обстоятельство (т.1 л.д.58, 95).

Кроме того, по факту хищения имущества ФИО54 суд смягчающим наказание обстоятельством признаёт возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступления, в полном объёме, а по эпизоду кражи у ФИО21 – возмещение ущерба частично (т.1 л.д.153, 157).

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, по двум преступным деяниям является рецидив преступлений, который в силу п.«б» ч.2 ст.18 УК РФ относится к опасному, поскольку Деловым, ранее осуждённым за совершение тяжкого преступления к реальному лишению, вновь совершено тяжкое преступление.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, обстоятельства дела, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, данные, характеризующие личность подсудимого, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, приходит к выводу, что исправление Делова возможно при назначении ему наказания по всем эпизодам в виде лишения свободы без дополнительных наказаний, с учётом ограничений, предусмотренных ч.2 ст.68 УК РФ, и применением ч.3 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения назначенных наказаний, что будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Исходя из данных о личности подсудимого, суд не находит оснований для назначения ему наказания с применением положений ч.3 ст.68 УК РФ, поскольку он, будучи ранее судимым за совершение умышленных преступлений, должных выводов для себя не сделал, в период непогашенных судимостей, вновь совершил два преступления, что свидетельствует об устойчивой его склонности к совершению противоправных деяний.

Вопрос о применении условного осуждения судом не рассматривается в силу ограничений, установленных п.«в» ч.1 ст.73 УК РФ.

Несмотря на наличие смягчающего наказание обстоятельства в виде активного способствования раскрытию и расследованию преступлений, оснований для применения ч.1 ст.62 УК РФ не имеется ввиду наличия рецидива преступлений.

Исключительных обстоятельств, являющихся основанием для применения ст.64 УК РФ, и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступления, предусмотренные санкциями соответствующих статей, судом не установлено, как и для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступлений, на менее тяжкую, в том числе с учётом характера и степени общественной опасности, совершённых подсудимым преступлений и всех обстоятельств дела.

Кроме того, приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ Делов осуждён по ч.1 ст.314.1 УК РФ с применением ч.4 ст.74, 70 УК РФ (с учётом приговора от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционного постановления от ДД.ММ.ГГГГ) к 2 годам лишения свободы.

При таких обстоятельствах, с учётом того, что преступления по настоящему делу совершены до вынесения вышеуказанного приговора, окончательное наказание Делову суд назначает по правилам, предусмотренным ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору с наказанием, назначенным по приговору суда от ДД.ММ.ГГГГ, с зачётом отбытого по нему наказания.

Вид исправительного учреждения отбывания наказания суд определяет в соответствии с п.«в» ч.1 ст. 58 УК РФ - в исправительной колонии строгого режима, так как Делов совершил преступления при опасном рецидиве преступлений, ранее отбывал лишение свободы.

Принимая во внимание, что суд пришёл к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания в виде реального лишения свободы, избранная ему мера пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу изменению не подлежит. Время содержания Делова под стражей до ДД.ММ.ГГГГ согласно п.«а» ч.3.1 ст.72 УК РФ подлежит зачёту в сроки лишения свободы, из расчёта один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Рассматривая исковые требования потерпевшей о возмещении имущественного вреда, причинённого преступлением, суд руководствуется нормами Гражданского кодекса РФ.

Из искового заявления следует, что в результате действий Делова, с учётом частичного добровольного его возмещения, ей причинён имущественный ущерб на общую сумму 185 671 рубль 19 копеек.

Согласно ч.1, 2 ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Суд учитывает, что в ходе предварительного следствия Деловым добровольно частично возмещён вред на сумму 80 000 рублей в счёт погашения причинённого материального ущерба, о чем свидетельствует соответствующая расписка (т.1 л.д.157).

Исходя из изложенного, принимая во внимание все фактические обстоятельства дела, степень вины подсудимого, совершившего умышленное тяжкое преступление против собственности, а также с учётом требований ст.1064 ГК РФ, согласно которой вред, причинённый имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред, а также ввиду признания иска подсудимым, которое принято судом, поскольку не противоречит закону и не ущемляет законные права и интересы государства и других лиц, суд считает, что имущественный вред, причинённый потерпевшей, подлежит возмещению в заявленном размере, в связи с чем удовлетворяет исковые требования ФИО21 на сумму 185 671 рубль 19 копеек.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд считает необходимым:

- шкатулку, возвращённую потерпевшей ФИО21, стеклянный стакан в пластиковом подстаканнике, возвращённый потерпевшей Поземиной, оставить им по принадлежности (т.2 л.д.77-78, 79-80, 81, 89, 90-91, 92);

- копии страниц паспорта гражданина РФ на имя Делова, два отрезка липкой ленты размерами 36х28 мм и 36х33 мм, диск DVD-R с двумя видеофайлами от ДД.ММ.ГГГГ хранить при материалах уголовного дела (т.2 л.д.67, 68, 110-112, 114).

При этом суд, изъятый у Делова сотовый телефон «Айфон 7», хранящийся в камере хранение УМВД России по г.Петропавловску-Камчатскому, как не подпадающий под признаки, перечисленные в ч.1 ст.81 УПК РФ, не признаёт в качестве вещественного доказательства, в связи с чем он подлежит возвращению Делову по принадлежности (т.2 л.д.76-79).

Процессуальные издержки в виде выплаты вознаграждения за оказание юридической помощи Делову на предварительном следствии адвокатам Семенченко К.В. в сумме 32 400 рублей, Столбоушкиной В.И. в сумме 3 600 рублей, Ловцовой Е.А. в сумме 3 600 рублей, а также в судебном заседании адвокатом Семенченко К.В. в размере 7 200 рублей подлежат взысканию с Делова в доход федерального бюджета Российской Федерации, поскольку он является трудоспособным лицом и оснований для освобождения от уплаты процессуальных издержек не имеется (т.3 л.д.148-150, 151-152, 153-154).

На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Делова Алексея Эдуардовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.3 ст.158, ч.1 ст.158 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п.«в» ч.3 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 3 (три) месяца;

- по ч.1 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить Делову А.Э. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний, назначенного настоящим приговором и приговором Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить Делову А.Э. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

Наказание Делову А.Э. отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

На основании ст.72 УК РФ зачесть Делову А.Э. в срок наказания время содержания под стражей с 18 мая 2021 года до 10 июня 2021 года из расчёта один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В окончательное наказание зачесть Делову А.Э. наказание, отбытое по приговору от 10 июня 2021 года, с 10 июня 2021 года по день вступления настоящего приговора в законную силу.

Избранную в отношении Делова А.Э. меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, которую отменить по вступлении приговора в законную силу.

Процессуальные издержки в сумме 46 800 рублей взыскать с Делова А.Э. в доход федерального бюджета.

Гражданский иск потерпевшей ФИО3 удовлетворить.

Взыскать с Делова Алексея Эдуардовича в счёт компенсации имущественного вреда в пользу ФИО3 185 671 (сто восемьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 19 (девятнадцать) копеек.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- шкатулку, возвращённую потерпевшей ФИО21, стеклянный стакан в пластиковом подстаканнике, возвращённый потерпевшей ФИО55, оставить им по принадлежности;

- копии страниц паспорта гражданина РФ на имя Делова, два отрезка липкой ленты размерами 36х28 мм и 36х33 мм, диск DVD-R с двумя видеофайлами от ДД.ММ.ГГГГ хранить при материалах уголовного дела.

Сотовый телефон «Айфон 7», хранящийся в камере хранения УМВД России по г.Петропавловску-Камчатскому, вернуть подсудимому Делову А.Э. по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись Л.В. Тимошенко

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».